

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2220/2537

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
จำกัด

โจทก์

นางสาวลออหรือจุฑามาส ผลคำสุข กับ
พวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
จำกัด (มหาชน) โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236, มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่รับฎีกาโจทก์เนื่องจากศาลอุทธรณ์
ได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ยื่นตามศาลชั้นต้น คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็น
ที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ให้คืนค่าขึ้นศาลในชั้น
ฎีกาทั้งหมดแก่โจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาในประเด็นที่ว่า โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
เมื่อพ้นกำหนดโดยมีเหตุสุดวิสัยหรือไม่นั้นชอบที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยไว้เป็น
บรรทัดฐานและคำสั่ง ศาลอุทธรณ์ดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณา ความแพ่ง มาตรา 236 แต่อย่างไรใด โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 63,500 บาท แก่โจทก์ รวมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ฟ้อง (23 พฤศจิกายน 2535) เป็นต้นไป จนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต ต่อมาโจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ครบกำหนดขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้โจทก์วันที่ 19 เมษายน 2536 โจทก์ยื่นอุทธรณ์พ้นกำหนด จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดพร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดมาด้วย ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่าโจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลไม่รับอุทธรณ์พ้นกำหนดแล้วจึงไม่รับอุทธรณ์คำสั่งและสั่งคำร้องขอขยายระยะเวลาว่ายังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 63)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่ง ศาลชั้นต้น ที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลาที่โจทก์จะยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ โดยไม่

เกี่ยวกับเนื้อหา ของอุทธรณ์ จึงมิใช่เป็นคำสั่งศาลที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ อันจะ
ทำให้คดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 โจทก์มี
สิทธิฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247ประกอบด้วย
มาตรา 234 ให้รับฎีกาโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่ง ศาลชั้นต้น ที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ขยาย
ระยะเวลาที่โจทก์จะยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ โดยไม่
เกี่ยวกับเนื้อหา ของอุทธรณ์ จึงมิใช่เป็นคำสั่งศาลที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ อันจะ
ทำให้คดีถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 โจทก์มี
สิทธิฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247ประกอบด้วย
มาตรา 234 ให้รับฎีกาโจทก์ไว้ดำเนินการต่อไป

(ก้าน อันนันทน์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวิณ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>